

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7371/2537

บริษัท ไทย - ยุโรป ทาปิ โอ ก้า เซอร์วิส
จำกัด

โจทก์

บริษัท ศรีกรุงวิมล นา จำกัด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 227, มาตรา 420, มาตรา 462

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 562 นั้น หากความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่ามิใช่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินโดยมิชอบ และมิใช่เป็นการกระทำของผู้เช่าหรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือของผู้เช่าช่วงผู้เช่าก็ไม่ต้องรับผิดชอบให้ผู้ให้เช่า ส่วนข้อตกลงรับผิดชอบนอกเหนือจากนี้ที่มีระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเป็นเรื่องที่บังคับได้ระหว่างคู่กรณีเท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวหากก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้เช่าในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าจากบุคคลภายนอกผู้ทำละเมิดไม่ บุคคลที่ต้องเสียหายและมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดต่อเรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 คือเจ้าของเรือ โจทก์ซึ่งเป็นเพียงผู้เช่าเรือดังกล่าวมาทำการรับขน จะฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่เรืออันมิใช่ความเสียหายที่เกิดจากการรับขนได้ก็แต่โดยอาศัยการรับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226, 227

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเกิดแก่เรือที่โจทก์
เช่าแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า จำเลยที่ 1
และที่ 2 ทำสัญญาขายมันสำปะหลังอัดเม็ดให้บริษัท โครห์น อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต
จำกัด ประเทศเยอรมันนี โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ซื้อได้เช่าเรือ เซาร์ทฟอร์จูน
จากบริษัท ซังโกสตีมชิป จำกัด ประเทศ ญี่ปุ่น เพื่อทำการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ และโจทก์
ขออนุญาตจากเจ้าของเรือเพื่อทำการรวมคว้นสินค้าในเรือ เจ้าของเรืออนุญาตโดยให้
โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2527 หลังจากนำสินค้าลงเรือแล้ว จำเลยที่ 3 ทำการรวมคว้นสินค้าในระหว่างเรือที่ 2
และที่ 4 โดยใช้สาร ฟอสฟีน เริ่มลงมือทำงานประมาณ 10 นาฬิกา เสร็จเมื่อเวลา
ประมาณ 11 นาฬิกา แล้วขอให้ลูกเรือปิดฝาระวางเรือ ครั้นเวลาประมาณ 13 นาฬิกา
ของวันนั้นเองได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงที่ระวางเรือที่ 2 ทำให้เรือได้รับความเสีย
หาย โจทก์ถูกเจ้าของเรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่โจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าเสีย
หายให้แก่เจ้าของเรือ

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีความรับผิดชอบตามสัญญาเช่าและต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการรบกวนในเรือตามข้อตกลงเอกสารหมายเลข 5 ต่อเจ้าของเรือ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสี่ผู้ที่ทำละเมิดจนเกิดความเสียหายแก่เรือโดยไม่ต้องอาศัยสิทธิของเจ้าของเรือและไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของเรือแล้วรับช่วงสิทธิมาฟ้อง เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 562 วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่า เพราะความผิดของผู้เช่าเองหรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง" และวรรคสองบัญญัติว่า "แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ" จะเห็นได้ว่าในเรื่องเช่นนั้นหากความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าเช่นนั้นมิใช่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินโดยมิชอบ และมีใช่เป็นการกระทำของผู้เช่าหรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง ผู้เช่าก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เช่า ส่วนข้อตกลงรับผิดชอบนอกเหนือจากนี้ที่มีระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเป็นเรื่องที่บังคับได้ระหว่างคู่กรณีเท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวหากก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้เช่าในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าจากบุคคลภายนอกผู้กระทำละเมิดไม่ สำหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่ตัวเรือ มิใช่ความเสียหายที่เกิดจากการรับขน บุคคลที่ต้องเสียหายและมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คือเจ้าของเรือ โจทก์ซึ่งเป็นเพียงผู้เช่าจะใช้สิทธินั้นได้ก็แต่โดยอาศัยการรับช่วงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 และ 227 ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยต้องฟ้องคดีนี้เสียก่อนเพื่อให้คดีขาดอายุความนั้น ก็ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้ทำได้

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ